

CARTA DE COMPROMISO

(Estipulación a favor de un tercero)

[Fecha _____]

Para: [_____]

Referencia: [Estudio o informe de _____]

Estimados señores,

Por medio de la presente carta de compromiso (la “Carta de Compromiso”), [_____] (el “Consultor”), en nuestra calidad de consultores contratados por la Corporación Financiera Internacional (“IFC”) mediante el Contrato [_____] en desarrollo del [convenio o contrato _____] (el “Convenio”) suscrito entre la Corporación Financiera Internacional (“IFC”) y [_____] (el “Cliente”) para [la estructuración técnica, legal, financiera, social y ambiental de] (el “Proyecto”), en el marco del alcance del Contrato [_____] nos obligamos a responder directamente ante el Cliente por los perjuicios que este pueda sufrir como consecuencia de [errores, deficiencias, insuficiencias o inexactitudes] del [informe final] [estudio] preparado por nosotros, titulado [_____] con fecha _____ (el “Estudio”), de acuerdo con los siguientes términos, condiciones y demás disposiciones, incluyendo los reconocimientos, declaraciones y compromisos establecidos a continuación:

1. El Estudio fue elaborado de acuerdo con los términos de referencia [_____] en el marco del Convenio suscrito entre la IFC y el Cliente para la estructuración técnica, legal, financiera, social y ambiental del Proyecto.
2. Para la elaboración del Estudio y el desarrollo de otras actividades a su cargo relacionadas con la estructuración del Proyecto, el Consultor

acordó recibir honorarios por la suma de [_____] (el “Precio del Contrato”).

3. La Carta de Compromiso se extiende únicamente al Estudio; no se extiende a ningún otro producto de trabajo, informe, entregable o asesoría (ya sea escrita u oral) preparada o comunicada por el Consultor, por IFC, o por cualquier tercero, con respecto al Proyecto.
4. El Estudio cumple con la normativa que le es aplicable para su elaboración y uso a nivel de factibilidad en el Proyecto, y fue elaborado aplicando el estado del arte y las mejores prácticas en la materia.
5. El Estudio ha sido elaborado por profesionales que trabajan para el Consultor, quienes conocen el alcance y especificaciones que debe tener el Estudio, las disposiciones de la presente Carta de Compromiso, cuentan con el conocimiento y experiencia comprobada en la materia para elaborar estudios de este tipo, actuaron de buena fe, con la pericia, diligencia y cuidado razonables que se esperan de un experto prudente en la industria, y de conformidad con los estándares comúnmente aplicados a compromisos de naturaleza similar.
6. El Estudio puede contener información y datos proyectados (financieros y de otro tipo), así como otra información prospectiva que puede o no ocurrir o resultar precisa. Dicha información proyectada y prospectiva se basa en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros que el Consultor considera razonables, pero que están fuera del control del Consultor, del Cliente o de cualquier otro participante en la estructuración del Proyecto, y que pueden verse afectadas por supuestos inexactos. Aunque estas proyecciones fueron preparadas de buena fe, el Consultor no puede garantizar la precisión o suficiencia de dichas proyecciones ni de sus supuestos subyacentes.
7. En la preparación del Estudio, el Consultor recibió información suministrada por el Cliente y/o obtenida de terceros cuya verificación o sustento del uso no era parte del alcance del Estudio (“Información de Terceros”); con excepción de aquellos casos en los que se indique expresamente en el Estudio, el Consultor no ha verificado la fiabilidad de la Información de Terceros; por lo tanto, el Consultor no asume responsabilidad por el contenido, exactitud, fiabilidad, vigencia, o integridad de la Información de Terceros, ni por el impacto que la misma tenga en el Estudio.
8. El Estudio refleja la situación únicamente a la fecha de su emisión, y el Consultor no asume ninguna responsabilidad por actualizar el Estudio por ningún motivo, incluyendo nueva información, eventos futuros u otros.

9. El Consultor confirma que no tiene conocimiento de hechos o circunstancias desde la fecha del Estudio que le hagan creer que el Estudio contiene declaraciones falsas o inexactas de hechos relevantes, o que omite hechos relevantes necesarios para que las declaraciones y conclusiones contenidas en el mismo sean completas y precisas.
10. El Estudio fue preparado única y exclusivamente para su uso por parte del Cliente en el marco del Proyecto, por lo que el Consultor no se hace responsable por cualquier uso del Estudio en asuntos ajenos al Proyecto, ni por la divulgación de aspectos confidenciales del Estudio por parte de personal del Cliente (incluyendo contratistas), ni por el uso del Estudio para beneficio de terceros.
11. Con la aceptación de esta Carta de Compromiso, el Cliente reconoce y acepta que la responsabilidad total del Consultor frente al Cliente y su personal (incluyendo contratistas), así como frente a cualquier otro tercero, no excederá la suma equivalente a tres veces el Precio del Contrato. Esta limitación se aplicará a todas las reclamaciones presentadas por el Cliente, o por cualquier tercero con respecto al Estudio. Sin embargo, lo anterior no aplicará si una decisión final e inapelable emitida por un juez o tribunal competente, determina que el Consultor actuó con dolo o culpa grave en la elaboración del Estudio. Nada en este numeral limita o excluye la responsabilidad del Consultor por declaraciones fraudulentas.
12. Las reclamaciones relacionadas con esta Carta de Compromiso solo podrán presentarse contra el Consultor y no contra alguna de sus empresas matrices, subsidiarias o vinculadas. Ningún accionista, funcionario, director, socio, empleado o contratista del Consultor, que sea una persona natural, tendrá responsabilidad personal bajo ninguna disposición de esta Carta de Compromiso.
13. Ninguna persona que no sea parte de esta Carta de Compromiso, tendrá derecho a hacer cumplir cualquiera de sus términos.
14. El Cliente no podrá basarse en acuerdos, entendimientos o arreglos que no estén expresamente contenidos en esta Carta de Compromiso, para hacer valer sus términos y condiciones.
15. Si alguna disposición de esta Carta de Compromiso es considerada inválida o inaplicable por un juez o tribunal competente, y puede eliminarse sin alterar la esencia de la carta, dicha disposición será eliminada y las restantes continuarán en pleno vigor.
16. Ninguno de los términos, condiciones, reconocimientos, declaraciones, garantías, o compromisos, contenidos en esta Carta de Compromiso, ni

nada de lo contenido en el Estudio (incluyendo análisis, recomendaciones, conclusiones, proyecciones, etc.), comprometen a IFC de manera alguna, no pueden serle atribuibles, ni generan responsabilidad alguna de parte de IFC frente al Consultor.

17. IFC, sus funcionarios, empleados y agentes quedan exentos frente al Consultor de la responsabilidad que se derive, directa o indirectamente, del Estudio o de esta Carta de Compromiso. El Consultor se compromete a mantener indemne a IFC frente a cualquier reclamación relacionada.
18. Ninguna disposición contenida en esta Carta de Compromiso, o en el Estudio, modifica, interpreta, limita, extiende, o condiciona, las disposiciones contenidas en el Convenio.
19. Esta Carta de Compromiso se regirá por las leyes de la República de Colombia y cualquier disputa derivada de ella estará sujeta a la jurisdicción ordinaria de los tribunales colombianos.
20. Esta Carta de Compromiso ha sido otorgada en el idioma inglés, que será el idioma vinculante y de referencia para todos los asuntos relacionados con el significado o interpretación de esta Carta de Compromiso.

Cordialmente,

[_____]
Representante Legal del Consultor